

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Đỗ Bảo Trân

Mã sinh viên: 24061431

Chuyên ngành: Luật học

Chủ đề nghiên cứu: Trách nhiệm hình sự và tư pháp phục hồi đối với người chưa thành niên tại Việt Nam.

I. Xác định chủ đề và Phạm vi tìm kiếm

- **Lý do chọn chủ đề:** Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa các quy định của Bộ luật Hình sự (Điều 12, Điều 90...) và các công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- **Phạm vi tìm kiếm:**

+ **Nội dung:** Các học thuyết về tư pháp phục hồi, quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam (giai đoạn 2015 - nay).

+ **Nguồn:** Google Scholar, Thư viện VNU, Tạp chí Luật học, các báo cáo của UNICEF và sách chuyên khảo của các PGS.TS đầu ngành.

+ **Từ khóa:** *Tư pháp phục hồi (Restorative Justice), người dưới 18 tuổi, trách nhiệm hình sự, Bộ luật Hình sự 2015.*

II. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Phụng (2020) ‘Hoàn thiện pháp luật hình sự về người dưới 18 tuổi phạm tội theo hướng tư pháp phục hồi’, *Tạp chí Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội)*, số 5, tr. 12-25.
2. Nguyễn Vinh Hưng (2023) ‘Đặc điểm tâm lý tội phạm người chưa thành niên và những gợi mở cho chính sách hình sự Việt Nam’, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát (Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội)*, số 2(64), tr. 18-24.
3. Lê Minh Tâm (2021) ‘Restorative Justice for Juveniles: International Experience and Lessons for Vietnam’, *VNU Journal of Science: Legal Studies (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Chuyên san Nghiên cứu Luật học)*, 37(2), tr. 45-58.
4. Phạm Thị Lợi (2019) ‘Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự 2015’, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội)*, số 14(390), tr. 31-38.
5. Trần Quang Kiên (2023) ‘Thực thi các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự’, *Tạp chí Kiểm sát Online*, [Trực tuyến]. Có sẵn tại: kiemsat.vn (Truy cập ngày: 19/03/2026).

6. **Trịnh Quốc Toàn (2021) *Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung)*. Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.**
7. **Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2018) *Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.**
8. **Quốc hội Việt Nam (2015) *Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)*. Hà Nội: Văn phòng Quốc hội.**
9. **UNICEF Việt Nam (2022) *Báo cáo rà soát hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam*. Hà Nội: UNICEF.**
10. **Đặng Thanh Mai (2022) *Bảo vệ quyền của người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự*. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.**

III. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy

STT	Loại nguồn	Tên tác giả/ Cơ quan xuất bản	Tiêu chí đánh giá (Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)	Độ tin cậy	Xếp hạng
1	Bài báo khoa học	PGS.TS. Đỗ Thị Phụng (Trường ĐH Luật Hà Nội)	Sử dụng phương pháp phân tích luật viết và đối chiếu thực tiễn. Trích dẫn khoa học chuẩn xác. Tính cập nhật cao đối với BLHS 2015.	Rất cao (Hệ thống Peer- review)	5/5 ★
2	Bài báo khoa học	TS. Nguyễn Vinh Hưng (Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội)	Tiếp cận dưới góc độ tâm lý học tội phạm và tội phạm học. Cung cấp các gợi mở chính sách mới nhất (2023).	Rất cao (Tập chí chuyên ngành)	5/5 ★
3	Bài báo khoa học	GS.TS. Lê Minh Tâm (Tập chí Khoa học ĐHQGHN)	Phương pháp luật học so sánh (kinh nghiệm quốc tế). Đăng trên chuyên san uy tín nhất của VNU, đạt chuẩn quốc tế.	Tuyệt đối	5/5 ★
4	Bài báo khoa học	TS. Phạm Thị Lợi (Viện Nghiên cứu lập pháp)	Phân tích sâu các nguyên tắc xử lý nhân đạo. Nguồn tin từ cơ quan tham mưu cho Quốc hội nên có giá trị định hướng cao.	Rất cao	5/5 ★
5	Tạp chí Online	Trần Quang Kiên (Tạp chí Kiểm sát Online)	Tập trung vào thực thi thực tế. Tính cập nhật thời sự cao, phản ánh trực tiếp các vướng mắc trong tố tụng.	Cao (Nguồn tin cậy)	4/5 ★
6	Sách chuyên khảo	PGS.TS. Trịnh Quốc	Tài liệu chuẩn mực, tính hệ thống cao, là nền tảng lý luận	Tuyệt đối (Giáo trình chuẩn)	5/5 ★

		Toản (Nxb. ĐHQGHN)	chính thống cho sinh viên Luật VNU.		
7	Sách chuyên khảo	GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật)	NXB chính trị lớn nhất Việt Nam. Nội dung chuyên sâu về tư pháp người chưa thành niên, trích dẫn dày đặc.	Tuyệt đối	5/5 ★
8	Văn bản pháp luật	Quốc hội Việt Nam (Văn phòng Quốc hội)	Là nguồn luật thực định. Đây là nguồn gốc để đối chiếu mọi lý luận khoa học khác.	Tuyệt đối (Nguồn gốc)	5/5 ★
9	Báo cáo quốc tế	UNICEF Việt Nam (Tổ chức UNICEF)	Phương pháp thống kê thực chứng, khảo sát diện rộng. Cung cấp cái nhìn khách quan từ góc độ quyền trẻ em toàn cầu.	Rất cao (Dữ liệu thực)	4.5/5 ★

Hầu hết các nguồn được chọn đều từ các tạp chí có hội đồng biên tập (Peer-review), giúp đảm bảo tính khách quan. Các nguồn từ NXB lớn và UNICEF bổ trợ cho nhau giữa lý thuyết và dữ liệu thực tế.

IV. Phân tích và Kết luận

Việc kết hợp đa dạng các nguồn giúp bài báo cáo có cái nhìn đa chiều:

- **Sách chuyên khảo** cung cấp nền tảng lý luận vững chắc về trách nhiệm hình sự.
- **Bài báo khoa học** giúp cập nhật các tranh luận mới nhất về mô hình "tư pháp phục hồi" (thay vì chỉ trừng phạt).
- **Báo cáo quốc tế (UNICEF)** mang lại góc nhìn khách quan và xu hướng thế giới.

Kết luận: Quy trình tìm kiếm này giúp người học không chỉ thu thập đủ số lượng mà còn lọc được những tri thức có giá trị học thuật cao nhất, phục vụ trực tiếp cho việc viết tiểu luận hoặc khóa luận tốt nghiệp sau này.